

1500133-08.2020.8.26.0150

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2061461/2020 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 10373375 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 392/20/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2061461 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 392/20/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO DA SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500133-08.2020.8.26.0150 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500133-08.2020.8.26.0150

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2061461/2020 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 10373375 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 392/20/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2061461 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 392/20/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO DA SILVA ARAUJO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

VITOR HUGO DA SILVA ARAUJO, já qualificado, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 157, § 2º - A, inciso I, do Código Penal, porque, em 31 de janeiro de 2020, por volta das 10h25min, na Rua Osvaldo Pivato, 283, nesta cidade e comarca de Cosmópolis, o denunciado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra R.G.O, subtraiu, para si, R\$220,00 em dinheiro, pertencente à vítima.

Após o recebimento da denúncia em 05 de maio de 2020 (fls. 33), o réu foi citado (fls. 44) e apresentou resposta à acusação (fls. 47). Durante a instrução criminal, foi ouvida a vítima e o réu foi interrogado (fls. 65).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da pretensão punitiva do estado, condenando-se o réu no crime de roubo, afastando-se a causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

A Defesa do réu, considerando sua confissão espontânea e que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, requer a desclassificação para o delito de furto. Em caso de condenação requer a fixação da pena no mínimo legal e a que a reprimenda seja cumprida em regime aberto.

É o relatório

DECIDO

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática da conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram comprovadas, contudo, o emprego da arma de fogo não restou comprovado.

Nesse sentido temos: o auto de inquérito policial (fls. 04), o boletim de ocorrência (fls. 07/08), o auto de reconhecimento de pessoa (fls. 10), bem como as provas orais coligidas.

A vítima declarou em juízo que no dia dos fatos estava em casa, deitada no sofá vendo o celular, quando apareceu na janela, que estava aberta, a silhueta de uma pessoa por trás da cortina. Em seguida um rapaz abriu a cortina e a declarante o questionou o que estava fazendo ali, nesse momento o indivíduo a ameaçou dizendo para ela ficar quieta senão iria matá-la e perguntou se havia mais alguém em casa, sendo que ela respondeu que não. Aduz que o réu pulou a janela da sala com uma mochila nas costas, mas não viu se o réu estava armado, mas ele mantinha a mão na cintura, por baixo da camiseta, simulando estar. Logo em seguida o indivíduo pediu dinheiro, sendo que a declarante lhe entregou R\$220,00 e em seguida o réu tentou trancá-la no banheiro, mas a chave só fecha por dentro, então disse para o acusado que ele poderia sair, que não iria chamar a polícia e novamente foi ameaçada de morte por ele. Posteriormente, reconheceu o réu na Delegacia de Polícia como sendo o rapaz que a assaltou em sua residência. Respondeu que não viu a arma; que o réu lhe ameaçou dizendo que estava armado e iria matá-la; que o réu não lhe agrediu. O acusado, ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática do delito. Disse ser usuário de crack e estava usando a droga na frente da casa da vítima e resolveu entrar na casa dela porque acreditou que não havia ninguém em casa, mas quando viu a vítima disse para ela ficar quieta que só queria o dinheiro para comprar drogas. Negou que estivesse armado ou ameaçado a vítima de morte.

As provas colhidas ao longo do processo se fazem suficientes, vejamos: o acusado confessou a prática delitiva, não deixando margens de dúvida sobre sua autoria afinal, indagado em juízo, confessou ter praticado o roubo de dinheiro da vítima, confirmado pelo arcabouço probatório, o qual é vasto para ensejar uma condenação. Nesse sentido, ante a confissão espontânea do réu em juízo e os demais elementos de provas, não há qualquer dúvida sobre a autoria do delito.

Sempre bom lembrar, em se tratando de crime de roubo, praticado, no mais das vezes, na clandestinidade, a palavra da vítima, quando firme e segura, tal como se apresenta no caso em apreço, tem força suficiente para ensejar decreto condenatório. A vítima reconheceu o réu na delegacia de polícia, não deixando dúvidas sobre a autoria do delito, corroborada pela confissão espontânea do réu em juízo.

Nesse sentido:

"PALAVRA DA VÍTIMA - "Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de fundamental importância para a identificação do autor, mesmo porque a execução desses delitos sempre se dá de forma favorável ao agente ativo, que se traduz na vulnerabilidade da vítima e ausência de testemunhas" (TACRIM-SP 7º Gr. Cs. Rev.

Rel. Oldemar Azevedo j. 25.06.1996 RJTACRIM 31/409).

Neste cenário, não prospera a tese da Defesa pela desclassificação para o delito de furto uma vez que a vítima declarou em juízo que o réu a ameaçou de morte, dando a entender que estava armado, embora a vítima tenha declarado não ter visto arma de fogo. Todavia, pelas ameaças proferidas e a simulação de estar armado, tem-se a presença da grave ameaça à vítima na prática do delito, elemento caracterizador do tipo penal de roubo, restando tão somente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Portanto, não resta dúvida, de que, no dia e local indicados na exordial, o acusado, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, subtraiu o bem descrito na denúncia.

A conduta do acusado, portanto, encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 157, caput, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo, portanto, a aplicação e dosagem das penas.

Inicialmente, nos termos do art. 59 do Código Penal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, ou seja, em QUATRO ANOS de reclusão e no pagamento de DEZ DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, deixo de calcular o decréscimo que decorreria da confissão porquanto a atenuante não pode reduzir a pena-base aquém do mínimo legal - Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, afasto a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, a qual não restou comprovada.

Por fim, considerando a primariedade técnica do réu e o montante de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR VITOR HUGO DA SILVA ARAUJO, ao cumprimento das penas de QUATRO ANOS de reclusão, em regime inicial aberto e no pagamento de DEZ DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

O acusado responde ao processo em liberdade, assim faculto-lhe permanecer a fim de que possa recorrer.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado uma vez que apresenta envolvimento com a prática de outros crimes (fls. 34/35).

Transitada esta em julgado, expeça-se a certidão de honorários ao advogado nomeado nos termos do Convênio da Defensoria com a OAB.

Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Cosmopolis, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA